

1501860-86.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

LUCIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 24 de setembro de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501860-86.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501860-86.2021.8.26.0628

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

LUCIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 01h25min, na Rua Formosa, nº 10, Parque Paraíso, Itapecerica da Serra, o denunciado, trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 64 porções de maconha, com peso líquido de 166,2g, e 56 eppendorf's de cocaína, com peso líquido de 24,2g, e 51 pedras de crack, com peso líquido de 13,2g, drogas estas que causam dependência química e física, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, laudo de constatação de fls. 12/14 e exame químico-

toxicológico.

A denúncia foi recebida em 14/10/2021 (fls. 85/86). O acusado foi citado (fl. 118), apresentando resposta à acusação (fls. 123/128). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que no dia e local dos fatos, LUCIANO, trazia consigo substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha), com o objetivo de entrega a terceiros mediante remuneração, tendo inclusive confessado informalmente que vendia drogas porque estava devendo dinheiro, conforme depoimentos dos guardas municipais (fls. 3/4).

Na madrugada do dia dos fatos, os guardas civis municipais Edilson de Jesus Gois e André Felipe Falcão de Medeiros Soares, em patrulhamento de rotina, depararam-se com o acusado em via pública. Ao avistar os guardas, LUCIANO arremessou um objeto ao solo.

Diante da fundada suspeita de que se tratava de objeto ilícito, os guardas municipais abordaram o réu, que afirmou não estar praticando nenhum ato ilícito. No entanto, ao tomar conhecimento de que os guardas o viram jogar algo ao solo, confessou informalmente que estava no local vendendo substâncias entorpecentes. Os guardas municipais apreenderam o objeto lançado e tratava-se de embalagem contendo as drogas supramencionadas.

Na Delegacia de Polícia, no curso de seu interrogatório, LUCIANO permaneceu em silêncio (fl. 05).

As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicam que elas se destinavam ao comércio Ilícito. E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 3248/2021 (fl. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação provisória nº 315.219/2021 (fl. 12/14), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 315.220/2021 (fl. 159/161) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Edilson De Jesus Gois, guarda civil, narrou que estavam em patrulhamento de rotina e, ao adentrar na rua, viram três indivíduos, sendo que um deles, o Luciano, estava com uma sacola na mão. Ao avistar a guarnição, Luciano jogou a sacola e saiu andando. Quando foi abordado disse, "a casa caiu, perdi" e disse que estava trabalhando para pagar uma dívida. Ele não estava sozinho, mas ele estava vendendo a droga. Ele estava com dinheiro na mão, abrindo a sacola. No interior da sacola havia drogas. Os dois que estavam ao lado declararam ser usuários.

André Felipe Falcão De Medeiros Soares, guarda civil, disse que estavam em patrulhamento preventivo, pois esta rua faz esquina com a rua Pérsia, onde há uma escola, local conhecido pela venda de entorpecentes. Ao adentrarem a rua, viram Luciano com uma sacola na mão. Ele, então, jogou a sacola atrás de um veículo branco. Fizeram a abordagem. Tinha mais duas pessoas próximas a ele. Nada de ilícito foi encontrado. Indagado sobre a sacola, Luciano ficou muito nervoso e informalmente confessou que estava fazendo venda de drogas, pois estava devendo dinheiro, já que estava desempregado. Na sacola continha entorpecentes, tais como, cocaína, maconha e crack. A quantidade era de médio pra grande, mais de cinquenta de cada tinha, mas não se recorda ao certo. Foi apreendida pequena quantidade em dinheiro.

Interrogado, o acusado narrou que tem vinte anos e que já processado por tráfico de drogas. Disse que deseja se valer do direito ao silêncio, mas respondeu às perguntas da Defesa. Confessou que estava vendendo drogas, pois estava passando necessidade, já que tem dois filhos para criar. Disse estar arrependido.

Esta é a prova produzida.

Os policiais militares descreveram os fatos tal como se recordavam, e, no que concerne ao núcleo do tipo penal, foram fiéis ao depoimento prestado na fase policial, sendo certo que pequenas divergências são admissíveis, tendo em vista o tempo decorrido desde a abordagem.

Por sua vez, o réu confessou a prática delitiva, confissão esta que encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime delineado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação do acusado é de rigor, já que há prova de que trazia consigo e guardava para fins de tráfico expressiva quantidade e variedade de drogas.

Passo a aplicar a pena.

Na primeira etapa dosimétrica, as circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06 se revelam desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes do agente, condenado recentemente por crime idêntico, posteriormente à prática delitiva (fls. 176/177), a variedade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, autorizando a incidência da fração de 1/4, motivo pelo qual fixo a pena-base, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não incidem circunstâncias agravantes; porém, o acusado, além de ser menor de 21 (vinte um anos) na data da prática do delito, confessou a prática da infração penal, cabendo a incidência das atenuantes respectivas, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/4, resultando em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa.

Na etapa derradeira, apesar de ser o réu tecnicamente primário, há indícios de que o réu possuía vinculação com a atividade criminosa, considerando a recente condenação transitada em julgado, sendo de rigor o afastamento da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Além da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, tudo indicativo de que não se tratou de evento único e de que o acusado possui envolvimento com o crime.

Nesse sentido: "1. A conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades ilícitas e, por isso, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, decorreu do farto acervo fático probatório relativo aos outros registros migratórios do Réu, sem explicação plausível, além da considerável quantidade de droga - quase 4kg de cocaína -, de natureza altamente deletéria, o que realmente denota não se tratar de Agente incipiente na lida delitiva do tráfico de drogas. 2. Uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 558.262/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Portanto, a pena resta definitiva em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa.

Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Ainda, diante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade, ante o teor do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pois a personalidade e culpabilidade do acusado indicam que as penas restritivas de direito não se mostram suficientes para impedir novas práticas delitivas, tal como já ocorreu após a prática destes fatos, conforme certidão de fls. 176/177.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu LUCIANO FERREIRA DA SILVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, no importe

de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta condição.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão de fls. 10, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, se o caso, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapecerica da Serra, 09 de junho de 2022.